

1500524-66.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269190/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 20612372 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2105/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500524-66.2021.8.26.0557 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500524-66.2021.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269190/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 20612372 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2105/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2269190 - DISE-

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2105/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAS PEREIRA DA SILVA SOUZA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

JHONATAS PEREIRA DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração aos art. 33, "caput" c.c. o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque em 02.10.2021, no Bairro Menino Deus, em Bebedouro, agindo em concurso e envolvendo adolescente, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de tráfico, 17 porções de maconha, 1 frasco de lança-perfume e mais 4 porções de maconha.

Defesa preliminar apresentada. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral por meio da ferramenta Microsoft Teams. Interrogatório ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal propugnando pela desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 (fls.

266/269), enquanto a Dra. Defensora postulou a absolvição por insuficiência de provas, enfatizando a ilegalidade da apreensão, com pedido alternativo de desclassificação (fls. 275/279).

É o relatório.

A materialidade do fato delituoso ficou comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 292/293.

Impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, conforme propugnado pelo Ministério Público, à vista da realidade probatória inerente ao caso concreto.

Conforme ressaltado pelo Ministério Público, a partir da análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, nenhuma conduta típica de traficância foi presenciada, ao tempo em que as porções encontradas poderiam configurar indícios sem força probatória necessária e suficiente para autorizar a condenação pelo fato delituoso imputado na denúncia (cf. fls. 269).

Diante de tal cenário probatório, assiste razão ao Ministério Público quando sustenta que, nada obstante indício de traficância, sem prova consistente no sentido de desqualificar tal afirmação, ensejando, por isso, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (cf.).

Nesse contexto, conforme ressaltado pelo Ministério Público, após criteriosa análise do conjunto probatório, "o acusado não foi flagrado praticando nenhum ato concreto que pudesse sugerir a traficância. O fato de estar em poder de algumas porções individuais de entorpecentes e de ter em sua casa outras poucas porções serve no máximo como um indício da traficância, mas não traz a certeza necessária. "Tanto o acusado, quanto o adolescente declararam que as drogas se destinavam ao consumo pessoal deles. E essa versão foi dita pela dupla, aos policiais, desde o momento da abordagem inicial. "Logo, ele deve ser condenado tão somente pela posse de droga para uso pessoal. Há, pois, que se operar a desclassificação" (cf. fls. 269).

Diante de tal cenário probatório, assiste razão ao Ministério Público quando sustenta que, nada obstante indício de traficância, remanesceram dúvidas sérias e fundadas quanto à autoria delitiva de tráfico de drogas, de modo a ensejar a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, e acolhendo a manifestação do Ministério Público (fls. 266/269), julgo parcialmente procedente a ação penal para operar a desclassificação e condenar o réu JHONATAS PEREIRA DA SILVA SOUZA, como incurso no art. 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência, de conformidade com o inciso I do referido diploma legal, mediante formalização em audiência específica a ser designada. Com o trânsito em julgado, o réu JHONATAS PEREIRA DA SILVA SOUZA terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Bebedouro, 16 de fevereiro de 2022, em sistema de trabalho disciplinado pelo Provimento CSM nº 2.646/2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA